

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/25/4408

הצעת חוק המשטרה (סמכויות), התשפ"ד-2024

- תפיסת נשק בלתי חוקי 1. (א) נתפס נשק שהוחזק, נרכש, נישא או הובל בלא רשות על פי דין, כאמור בסעיף 144 לחוק העונשין, התשל"ז-1977¹ (להלן – חוק העונשין), רשאי קצין משטרה לחייב את מחזיק המקום שבו נתפס הנשק בערבות בסכום של 10,000 שקלים חדשים לתקופה של שנה.
- (ב) הוטלה ערבות כאמור בסעיף קטן (א), יודיע קצין המשטרה למחזיק כי אם בתוך שנה ייתפס נשק בלתי חוקי נוסף בכל מקום שבו הוא מחזיק, תחולט הערבות שהפקיד.
- (ג) נתפסו שני כלי נשק או יותר באותה תפיסה כאמור בסעיף קטן (א), יחויב המחזיק בסכום הערבות כאמור, בעבור כל אחד מכלי הנשק.
- תפיסת נשק בלתי חוקי נוספת 2. נתפס נשק כאמור בסעיף 1 פעם נוספת טרם חלפה תקופת הזמן האמורה בסעיף 1(א), תחולט הערבות שהפקיד המחזיק.
- ערעור על הטלת ערבות 3. (א) מחזיק שחויב בתשלום ערבות, כאמור בסעיף 1 או 2, רשאי להשיג על כך בפני קצין משטרה בדרגת ניצב משנה.
- (ב) החלטת קצין המשטרה ניתנת לערעור לפני בית משפט השלום; הערעור לא יעכב את תשלום הערבות אלא אם שופט בית משפט השלום החליט אחרת.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- קנס פיגורים 4. לא שולם סכום הערבות, יהא דינו של סכום זה כדין קנס, ויחולו עליו הוראות סעיפים 67 עד 70 לחוק העונשין.
- שמירת דינים 5. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אם יתברר כי נשק שנתפס שייך למחזיק במקום או אם המחזיק במקום היה מודע להימצאות הנשק בחצרו.
- ביצוע ותקנות 6. השר לביטחון לאומי ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

דברי הסבר

מדינת ישראל מוצפת באלפי כלי נשק בלתי חוקיים, דבר שגובה את חייהם של רבים. סעיף 144(ד) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, קובע כי "מקום שנמצא בו נשק, רואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר", את סעיף קטן (ד1).

התיקון המוצע נועד להתמודד עם מצב בו ישנם מספר רב של מחזיקים במקום מסוים, אך אף לא אחד נושא באחריות כמחזיק, כיוון שמערכת אכיפת החוק נמנעת, בשל שיקולים שונים, מהעמדה לדין של כל אחד ואחד מהמחזיקים, ובמקביל מתקשה לבדד מחזיק "רלוונטי" מיוחד.

מוצע לתת למשטרת ישראל כלי מידתי, שיאפשר לצמצם את החזקת הנשק הבלתי חוקי במתחמים גדולים עם מחזיקים רבים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צביקה פוגל (פ/3841/25).

הצעת החוק זהה לפ/3841/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' באדר ב' התשפ"ד (11.03.2024)